AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2934123 - MG (2025/0170075-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	VICTOR DANIEL FERNANDES SILVA
ADVOGADOS	:	RUAN FELIPE BARBOSA DOS SANTOS - MG183959 ANDRÉ LUIZ CARDOSO SPYER - MG100823
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU	:	CHARLES MATEUS GONCALVES DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AFASTAMENTO DOS ÓBICES ORIGINÁRIOS DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ APLICADA.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por VICTOR DANIEL FERNANDES SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, fundado no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, apresentado contra o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento dos Embargos Infringentes n. 1.0000.23.317733-6/002, assim ementado (fl. 516):

> EMBARGOS INFRINGENTES – MAUS ANTECEDENTES – FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS. 1. PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES, É POSSÍVEL A CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR AO FATO QUANDO O SEU TRÂNSITO EM JULGADO TENHA OCORRIDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME, DIFERENTEMENTE DO QUE SE EXIGE PARA A CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA (PRECEDENTES DO STF E STJ). 2. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS. V.V. A CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE AOS FATOS EM JULGAMENTO NÃO PODE SER REPUTADA COMO MAUS ANTECEDENTES, SOB PENA DE OFENSA À RESERVA LEGAL.

Nas razões do recurso especial (fls. 529/556), o agravante suscita violação dos seguintes dispositivos de lei federal: art. 59, *caput*, do Código Penal; art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Documento eletrônico VDA58124562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 30/06/2026 às 16:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 30/06/2026 16:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2026. Código de Controle do Documento: e77c3fc6-cc3a-4ee3-9331-29bdd46dd19d

Alega que a manutenção de maus antecedentes com base em condenação por fato anterior, porém com trânsito em julgado posterior ao crime em exame, viola o art. 59 do Código Penal e desrespeita a reserva legal, com apoio em entendimento do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que, afastada a valoração negativa dos antecedentes, estão preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado, devendo ser aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em grau máximo, diante da ínfima quantidade de drogas e da inexistência de dedicação a atividades criminosas.

Ressalta pedido de isenção de custas e despesas processuais, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil e na legislação estadual.

A Corte de origem inadmitiu o reclamo com base nos seguintes fundamentos: 1) preclusão consumativa; e 2) princípio da unirrecorribilidade, por já existir recurso especial anterior da mesma parte contra o mesmo acórdão (fls. 595/596), sendo a decisão atacada pelo presente agravo (fls. 603/610).

Instado a se manifestar na condição de *custos legis*, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo (fls. 693/697).

É o relatório.

Conheço do agravo, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. O agravante logrou infirmar, com suficiência, os fundamentos para inadmissão do especial.

Todavia, o recurso especial não comporta provimento.

Relativamente às alegações acerca dos maus antecedentes, consta dos autos que o Tribunal de origem reconheceu em desfavor do acusado, na primeira fase de dosimetria, condenação transitada em julgado por fato anterior, cujo trânsito em julgado se deu em momento posterior ao crime dos autos. É justamente este o conceito adotado por este Tribunal Superior acerca dos maus antecedentes, posto que a este título são consideradas as condenações definitivas por fatos anteriores que não gerem reincidência. Sendo assim, irretocável a valoração negativa afirmada pelo Tribunal de origem.

Neste sentido: AgRg no RHC n. 7.788.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 28/112022; e AgRg no HC n. 733.090/SP, Rel.

Documento eletrônico VDA58124562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 30/06/2026 às 16:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 30/06/2026 16:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2026. Código de Controle do Documento: e77c3fc6-cc3a-4ee3-9331-29bdd46dd19d

Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 23/9/2022.

Assim, reconhecidos os maus antecedentes, inviável o reconhecimento da figura privilegiada, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, **conheço** do agravo para **negar provimento** ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 30 de junho de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA58124562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 30/06/2026 às 16:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 30/06/2026 16:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2026. Código de Controle do Documento: e77c3fc6-cc3a-4ee3-9331-29bdd46dd19d